



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

La Paz, 1 de diciembre de 2025
P.I.E. N° 14/2025-2026



Señora.
Dra. Paola Verónica Prudencio Candia
PRESIDENTA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
Sucre. -

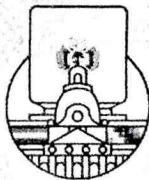
Señora Presidenta:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, párrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, remitimos a su autoridad la Petición de Informe Escrito presentada por la Senadora Claudia Mallón Vargas, quien solicita responda el cuestionario adjunto y lo remita en el plazo de los quince días hábiles que fija el Artículo 143 del mencionado Reglamento.

Con este motivo, reiteramos nuestras más distinguidas consideraciones de estima y respeto.


Sen. Diego E. M. Ávila Navajas
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES


Sen. Yasmín Estívariz Villarroel
PRIMERA SECRETARIA
CÁMARA DE SENADORES



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES

La Paz, 28 de noviembre de 2025
CITE: CMV N°18/2025-2026

Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES
Presente. –

REF: PETICION DE INFORME ESCRITO

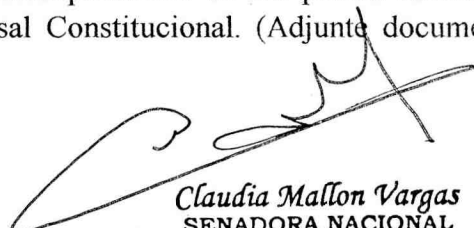
Por su intermedio, y al amparo del Art. 158.I CPE, así como de los Arts. 141 al 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicito se eleve la presente Petición de Informe Escrito dirigida a la Dr. Paola Verónica Prudencio Candia – Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al siguiente cuestionario:

TEMA: ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 52557-2023-106-AAC

1. ¿Cuál es el estado procesal actual de la acción de amparo constitucional con número de expediente 52557-2023-106-AAC? (Adjunte documentación que respalde su respuesta)
2. Dentro de la acción de amparo constitucional con número de expediente 52557-2023-106-AAC, informe en detalle con fundamentación Técnico – Legal, si cuenta con respuesta la solicitud de aclaración, complementación y enmienda realizada contra el AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0069/2025-O de fecha 08/10/2025. (Adjunte documentación que respalde su respuesta)

De ser afirmativa la respuesta, si la misma se resolvió dentro de los plazos previstos por Ley; en el que caso que no hubiera sido resuelto, explique los motivos del incumplimiento de los plazos establecidos en el Art. 13 del Código Procesal Constitucional. (Adjunte documentación que respalde su respuesta)

Cc.Arch.


Claudia Mallon Vargas
SENADORA NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL



Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

Sucre 6 de enero de 2026

CITE:/TCP-PRES-PVPC-N° 002/2026

Señores

Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
PRESIDENTE

Yasmin Estivariz Villarroel
PRIMERA SECRETARIA

CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

La Paz. -



REF.: REMITE RESPUESTA PETICIÓN DE INFORME ESCRITO (PIE)

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a sus autoridades en atención al PIE N°14/2025 – 2026 del 1 de diciembre de 2025 cursada a mi despacho, a pedido de la senadora Claudia Mallón Vargas solicitando se responda el cuestionario que indica.

Al efecto y con las consideraciones respectivas remito a ustedes el informe legal TCP – AL- SMFC 015/2025 del 22 de diciembre, para su conocimiento y fines consiguientes.

Sin otro particular, me despido con las atenciones más distinguidas.

Atentamente,

[Firma]
Paola Verónica Prudencio Candia
PRESIDENTA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

Cc/Arch



Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

**INFORME LEGAL
TCP-AL-SMFC 015/2025**



A: Paola Verónica Prudencio Candia
PRESIDENTA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

De: Saul Marcos Flores Condori
ASESOR LEGAL s.l.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

Ref.: RESPUESTA A PETICIÓN DE INFORME ESCRITO (PIE), PARA SENADORA NACIONAL.

Fecha: Sucre, 22 de diciembre de 2025

I. ANTECEDENTES:

Por Hoja de Ruta Ext. 54/2025, se presenta la Nota Cite: CMV Nº 18/2025-2026 de 28 de noviembre, cuya referencia indica: "PETICION DE INFORME ESCRITO", expedida por Claudia Mallon Vargas, Senadora Nacional, anexada a la Nota P.I.E. Nº 14/2025-2026 de 1 de diciembre; mediante la cual, se solicita se remita información documentada respecto a los siguientes tópicos:

"1. ¿Cuál es el estado procesal actual de la acción de amparo constitucional con número de expediente 52557-2023-106-AAC? (...).

2. Dentro de la acción de amparo constitucional con número de expediente 52557-2023-106-AAC, informe en detalle con fundamentación Técnico Legal, si cuenta con respuesta la solicitud de aclaración, complementación y enmienda realizada contra el AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0069/2025-0 de fecha 08/10/2025, (...).

De ser afirmativa la respuesta, si la misma se resolvió dentro de los plazos previstos por Ley; en el que caso que no hubiera sido resuelto, explique los motivos del incumplimiento de los plazos establecidos en el Art. 13 del Código Procesal Constitucional (...)"(sic).

En ese sentido, tomando en cuenta los antecedentes remitidos, debo expresar lo siguiente:



Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

II. ANÁLISIS LEGAL:

Si bien el art. 158.I.17 de la Constitución Política del Estado (CPE) y los arts. 141 al 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, facultan a la Asamblea Legislativa Plurinacional a controlar y fiscalizar a las instituciones públicas, esa atribución es de carácter político-administrativo; por lo que, **encuentra un límite** infranqueable en la independencia judicial consagrada en el art. 178.I de la misma norma suprema.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como guardián de la Constitución Política del Estado, ejerce una función que **no es de carácter administrativo y mucho menos político, sino estrictamente jurisdiccional y de control de constitucionalidad**. A razón de ello, los requerimientos que incursionan en la *ratio decidendi* o en los motivos de los tiempos y formas de deliberación interna de las causas bajo competencia de los Magistrados, representan una injerencia que **podría comprometer la imparcialidad y la autonomía** del máximo órgano de justicia constitucional. Así las cosas, es pertinente señalar que la actividad jurisdiccional está sujeta a una complejidad técnica que no puede ser auditada por un órgano externo mediante un informe escrito.

Pretender que se explique el estado del trámite que siguen las causas conocidas -Expediente 52557-2023-106-AAC y Auto Constitucional Plurinacional (ACP) 0069/2025-0 de 8 de octubre- o los mecanismos de control interno del TCP, **vulnera los principios de reserva y seguridad jurídica**. El proceso de dictación de fallos depende del orden cronológico, la complejidad de la materia y el consenso necesario en Sala Plena o Salas Especializadas, aspectos que gozan de protección constitucional ante presiones externas.

Por otro lado, debe tenerse presente que, el TCP **cuenta con mecanismos de transparencia y seguimiento de causas**, como la ventanilla de consulta de expedientes, donde se proporciona información a los sujetos de derecho con interés legítimo. Al estar dicha ruta disponible y ser un canal de datos oficiales, se considera que la petición de informe escrito **excede la necesidad de transparencia** para convertirse en una fiscalización de la labor de juzgamiento constitucional, lo cual es improcedente.

A razón de lo explicado, en resguardo de la independencia que rige al TCP y en atención a que el objeto de **la petición de informe recae sobre actos de naturaleza jurisdiccional**, se presenta un impedimento de proporcionar la información que es impetrada. Sin embargo, debe resaltarse que está garantizado el curso regular de tratamiento del Expediente 52557-2023-106-AAC y del ACP 0069/2025-0



Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

conforme a la normativa vigente y a la capacidades operativas institucionales, siendo que en todo momento se busca resguardar los derechos humanos de los que acuden al sistema de administración de justicia, en el marco de las competencias específicas que se tiene asignadas.

III. CONCLUSIÓN:

No corresponde atender la petición de informe escrito (PIE) hecha mediante Nota Cite: CMV Nº 18/2025-2026 de 28 de noviembre, puesto que recae sobre actos de naturaleza jurisdiccional propios del TCP.

IV. RECOMENDACIÓN:

En mérito a lo expresado, recomiendo dirigir una respuesta a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP [Cámara de Senadores]), haciéndole conocer que, al pedir un informe escrito documentado sobre actos jurisdiccionales propios del TCP, se presenta una imposibilidad de atender tal petición, frente a los principios de imparcialidad, autonomía e independencia que rige a la jurisdicción constitucional.

Es cuanto informo, salvo mejor criterio.

Saul Marcos Flores Condori
ASESOR LEGAL s.l.
ASESORIA LEGAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL



C.c./Archivo